

และผลอาสินในที่ดินพิพาท จึงอาจโต้แย้งหรือเรียกร้องค่าชดเชยได้ และการแก้ไขปัญห โดยกระบวนการทางศาลทำให้สูญเสียงบประมาณและเวลา ไม่สามารถนำที่ดินมาสนองตอบ นโยบายของรัฐบาลได้ทันต่อสถานการณ์ ส่วนการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการทั้งสามราย ที่ไม่มีหนังสืออนุญาตเช่าที่ดินตามสมควรแก่กรณี จะทำให้ราชการได้รับประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงขอให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ พิจารณา ทบทวนมติของคณะทำงานฯ โดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติได้ส่งเรื่อง ให้คณะอนุกรรมการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพและที่อยู่อาศัยพิจารณา และสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญห เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติเห็นควรผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการทั้งสามรายได้รับสิทธิการเช่าที่ดิน จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่เคยขอเช่าเดิม และเก็บค่าธรรมเนียมตามที่ระเบียบ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยผู้ประกอบการทั้งสามรายต่างรับทราบและทำบันทึกยินยอม เช่าที่ดินตามมติดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้มีหนังสือถึงรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สินว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการรังวัดแบ่งแปลงโดยกันพื้นที่ ของผู้ประกอบการทั้งสามรายออกมาร้อยละ ๖๐ แบ่งเป็นแปลงย่อย เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดให้ประชาชนผู้ยากจนเช่าเสร็จแล้ว คงเหลือเพียงร้อยละ ๔๐ ที่ต้องทบทวนมติ ของคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหากรณีราษฎรเข้าครอบครองสวนปาล์มในพื้นที่ที่เอกชน ขอใช้ประโยชน์ก่อน ประกอบกับผู้ประกอบการทั้งสามรายได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง นครศรีธรรมราชขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ผู้ประกอบการทั้งสามราย ได้รับสิทธิ การเช่าที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ที่เคยขอเช่าเดิม และให้ผู้ประกอบการ ทั้งสามราย ได้สิทธิเช่าที่ดินพิพาทตามเนื้อที่ที่ทำประโยชน์จริง กับขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ ชดใช้ค่าผลอาสิน (ต้นปาล์ม) ที่ต้องเสียไปจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอาพื้นที่คืน และให้คืนเงิน ที่ได้เก็บผลประโยชน์จากผลอาสิน (ผลปาล์ม) แทนผู้ประกอบการทั้งสามราย จึงเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการ จัดหาประโยชน์โดยการจัดให้เช่าในที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาท จากข้อเท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาทในส่วนที่เหลือร้อยละ ๔๐ มาจัดสรรให้แก่ราษฎรเช่า เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อกฎหมายมิได้กำหนดให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๙/๒๕๕๙)

๖.๕.๒ การขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๕.๓ การคืนที่ราชพัสดุให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาทของผู้ยกให้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

กำแพงรั้วของหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อกำหนดอาณาเขตบริเวณของหมู่บ้านและป้องกันภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกมาตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้าง ถือว่าเป็นสาธารณูปโภคของหมู่บ้านจัดสรรซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ของที่ดินจัดสรร ซึ่งจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมดังกล่าวลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ การที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินยกที่ดินของตนซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นการยกให้เฉพาะที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเท่านั้น กำแพงรั้วของหมู่บ้านจัดสรรยังคงเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของที่ดินภายในหมู่บ้านจัดสรรมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบำรุงรักษา ซ่อมแซม ใช้สอย และหวงกันไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของที่ดินภายในหมู่บ้านจัดสรร ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณประโยชน์

ที่จะเป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา ๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริเวณที่ตั้งของกำแพงรั้วย่อมไม่ถึงเป็นที่สาธารณะตามข้อ ๖ ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้อำนวยการเขตจึงไม่มีอำนาจอนุญาตให้ผู้ใดทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกบริเวณกำแพงรั้วดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยมีการก่อสร้างกำแพงรั้วคอนกรีตล้อมรอบบริเวณหมู่บ้าน และก่อสร้างถนนหลักและถนนแยก กว้างประมาณ ๘ เมตร ภายในหมู่บ้านจัดสรร ต่อมา นาย ส. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณถนนแยกที่ ๔ ได้ยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ผู้ร้องสอดซึ่งอาศัยอยู่ด้านนอกกำแพงรั้วของหมู่บ้านบริเวณฝั่งตรงข้ามกับถนนแยกที่ ๔ มีความประสงค์จะใช้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นทางเข้า-ออก แต่เนื่องจากมีแนวกำแพงรั้วของหมู่บ้านจัดสรรปิดกั้นอยู่ จึงได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอเปิดเป็นทางเข้า-ออกเพื่อให้ผู้ร้องสอดสามารถผ่านไปสู่วางทางสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านจัดสรรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นควรรื้อถอนกำแพงรั้วดังกล่าว จึงได้มีประกาศแจ้งว่าจะทำการรื้อถอนกำแพงรั้วของหมู่บ้านจัดสรรบริเวณถนนแยกที่ ๔ เพื่อเปิดทางเข้า-ออกให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางดังกล่าว นาย ว. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ. เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร และเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร ได้มีหนังสืออุทธรณ์คัดค้านการรื้อถอนกำแพงรั้วดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของนาย ว. แต่เนื่องจากมีคดีพิพาทลักษณะเดียวกันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเห็นสมควรรอคำวินิจฉัยของศาลก่อน และได้มีหนังสือแจ้งผู้ร้องสอดว่าจะยังไม่ดำเนินการรื้อถอนกำแพงรั้วพิพาท อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าได้มีบุคคลมาทุบทำลายกำแพงรั้วพิพาท และผู้ร้องสอดได้เทพื้นคอนกรีตเพื่อทำทางเข้า-ออกในบริเวณดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนพื้นคอนกรีตออกทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตเทพื้นคอนกรีตทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกในบริเวณกำแพงรั้วพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราวมีขนาดกว้าง ๓ เมตร เชิงลาดยาว ๑.๕๐ เมตร โดยสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขออนุญาตได้ถ้าผู้ร้องสอดฝ่าฝืนเงื่อนไขในการอนุญาตหรือผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงก่อสร้างเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทาง อันมีผลกระทบต่อการทำทางลาดที่อนุญาตไปแล้ว ผู้ร้องสอดได้ทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกในบริเวณดังกล่าว



และได้มีการติดตั้งประตูรั้วซึ่งมีลักษณะเป็นประตูบานเลื่อนยาวประมาณ ๓ เมตรเศษ โดยติดตั้งบนเสารั้วที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ชิดกำแพงรั้วเดิมที่ถูกรื้อถอน แต่ประตูรั้วดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณที่ดินนอกกำแพงรั้วเดิมของหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกได้มีหนังสือสอบถามผู้ถูกฟ้องคดีว่า มีการอนุญาตให้ทุบกำแพงรั้วหรือไม่ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำกำแพงรั้วและรื้อถอนทางเชื่อมเพื่อให้กลับมามีสภาพดังเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกว่า ไม่ได้อนุญาตให้มีการทุบกำแพงรั้วพิพาท แต่ได้อนุญาตให้ทำทางเชื่อมเป็นการชั่วคราว หากผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกำแพงรั้วได้ทำการปิดกำแพงรั้วพิพาท ช่องทางเข้า-ออกทางลาดที่เชื่อมทางสาธารณะก็จะถูกยกเลิกโดยปริยาย และผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รื้อถอนทางเชื่อมดังกล่าวต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรื้อถอนกำแพงรั้วโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งห้ามมิให้มีการใช้ทางเข้า-ออกที่สาธารณะภายในหมู่บ้านจัดสรร และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุญาตให้ทำทางลาดเชื่อมเข้า-ออกที่สาธารณะบริเวณกำแพงรั้วที่ถูกรื้อถอน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า การดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวได้มีการก่อสร้างกำแพงรั้วรอบบริเวณหมู่บ้านเพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณหมู่บ้านและป้องกันภัยอันตรายจากบุคคลภายนอกมาตั้งแต่เริ่มทำการก่อสร้าง ส่วนถนนแยกที่ ๔ ซึ่งเป็นถนนภายในหมู่บ้านจัดสรรนั้น เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย ส. ซึ่งต่อมานาย ส. ได้ยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยได้จดทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ ถนนดังกล่าวจึงเป็นที่สาธารณประโยชน์นับแต่วันดังกล่าว ส่วนกำแพงรั้วพิพาทเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านซึ่งมีมาก่อนที่ถนนแยกที่ ๔ จะเป็นที่สาธารณประโยชน์ และการที่นาย ส. โอนกรรมสิทธิ์ในถนนดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นการยกให้เฉพาะที่ดินซึ่งเป็นทางหรือถนนอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเท่านั้น มิได้รวมถึงกำแพงรั้วพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้านจัดสรรกำแพงรั้วดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นตามแผนผังและโครงการตามที่ได้รับอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๙ จึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ซึ่งจะทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป

หรือเสื่อมความสะอาดมิได้ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง^๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖๙ และยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของหมู่บ้านและเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรรที่เจ้าของที่ดินภายในหมู่บ้านจัดสรรมีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะบำรุงรักษา ซ่อมแซม ใช้สอย และหวงกันไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของที่ดินภายในหมู่บ้าน มิได้เป็นส่วนหนึ่งของถนนแยกที่ ๔ กำแพงรั้วพิพาทจึงไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของทางสาธารณะประโยชน์ที่จะเป็นส่วนควบของที่ดินตามมาตรา ๑๔๔^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบริเวณที่ตั้งของกำแพงรั้วย่อมไม่ถือเป็นที่สาธารณะตามข้อ ๖^๓ ประกอบข้อ ๔^๔ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร แม้จะปรากฏว่าระดับถนนในหมู่บ้านดังกล่าวมีระดับต่างกับประตูทางเข้าที่พักอาศัยของผู้ร้องสอดก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกบริเวณกำแพงรั้วพิพาทเป็นการชั่วคราว จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องสอดย่อมไม่อาจ

^๑ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษาจัดการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะอาดมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีที่ดินจัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปได้อุทิศทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ หรือได้อนุญาตให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่ดินจะจัดสรรอยู่ในเขต

^๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์สิน หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์สินหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์สินนั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์สินนั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์สินนั้น

^{๓-๔} ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๓๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“การทำทางเชื่อม” หมายความว่า การทำทางเชื่อมเพื่อเป็นทางเข้าออกสู่ผิวจราจรของถนนสาธารณะที่ยังก่อสร้างปรับปรุงไม่เต็มเขตทาง

ข้อ ๖ เมื่อสำนักงานเขตได้รับอนุญาตตามข้อ ๕ และตรวจสอบถูกต้องแล้ว ถ้าถนนหรือซอยใดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต ให้ผู้อำนวยการเขตเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ถ้าถนนหรือซอยใดอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธา ให้สำนักงานเขตส่งเรื่องให้สำนักงานโยธาเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานโยธาพิจารณาอนุญาตแล้วแจ้งให้สำนักงานเขตเป็นผู้ออกใบอนุญาตตามแบบท้ายระเบียบนี้ ระยะเวลาการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในใบอนุญาต



อาศัยสิทธิตามหนังสืออนุญาตดังกล่าวทำทางลาดเพื่อเชื่อมทางเข้า-ออกที่อยู่อาศัยของตน รุกเข้าไปในถนนแยกที่ ๔ ซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ ผู้ร้องสอดจะต้องรื้อถอนทางลาดดังกล่าวให้กลับสู่สภาพเดิมโดยพลัน หากผู้ร้องสอดไม่ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ชอบที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง (๑๐)^๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวต่อไป พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดทำทางลาดเชื่อมทางเข้า-ออกที่อยู่อาศัยบริเวณถนนแยกที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๐/๒๕๕๘)

กรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคบนที่ดินแปลงใดเพื่อประโยชน์แก่โครงการจัดสรรที่ดิน แม้ไม่มีการจดทะเบียนการระจำยอม แต่หากไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นได้กระทำการใดอันเป็นการขัดขวางหรือสงวนสิทธิมิให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีต้องถือว่าที่ดินแปลงนั้นตกเป็นที่ดินสาธารณูปโภคซึ่งอยู่ในภาระจำยอมของโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวโดยปริยายแล้ว

ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินต้องรับภาระตามกฎหมายที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ ให้ประโยชน์แห่งสาธารณูปโภคซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ การซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ไม่ทำให้ที่ดินสาธารณูปโภคที่ตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรระงับสิ้นไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคนำที่ดินไปใช้ประโยชน์เป็นอู่แท็กซี่ อันเป็นการกระทำให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกแก่ที่ดินจัดสรร คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเดิมตามมาตรา ๕๒ ประกอบมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

^๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท อ. ได้ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓ เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๗ ตารางวา โดยจัดสรรเป็นแปลงย่อยจำนวน ๑๒๘ แปลง ซึ่งโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวบริษัท อ. ได้รับโอนมาจากบริษัท ก. คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัท อ. ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ แต่เนื่องจากการจัดสรรที่ดินรายเก่าก่อนที่ทางราชการจะเข้าไปควบคุม อีกทั้ง ผู้ขอได้ปลูกสร้างอาคาร จัดทำสาธารณูปโภค แบ่งโฉนดที่ดินเป็นแปลงย่อย และจำหน่ายไปแล้วเป็นบางส่วนแก้ไขไม่ได้ คณะกรรมการฯ จึงมีมติผ่อนผันให้บริษัท อ. ทำการจัดสรรที่ดินโครงการดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่า (๑) หากผู้ขอจำหน่ายที่ดินแปลงใหญ่ไปจัดจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทนเป็นแปลงย่อยต่อเนื่องไปอีก ต้องนับรวมกับที่ดินแปลงย่อยตามโครงการนี้และจัดให้มีการกันที่ดินไว้เป็นที่ตั้งของบริการสาธารณะตามที่จำเป็นให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของคณะกรรมการฯ (๒) ผู้ขอต้องเขียนข้อความระบุความกว้างของถนนให้ครบทุกสาย (๓) ผู้ขอต้องจัดให้ที่ดินจัดสรรมีถนนสำหรับใช้เป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์ แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวปรากฏทางเข้า-ออกหมู่บ้านและบริเวณสวนสาธารณะอยู่ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ โดยไม่มีการจดทะเบียนภาระจำยอมให้เป็นทางเข้า-ออกของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓ แต่มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ ท่อน้ำประปา เสไฟฟ้า เสโทรศัพท์ ป้ายชื่อหมู่บ้านจัดสรร และสวนสาธารณะบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ซึ่งเดิมโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ มีชื่อบริษัท ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่บริษัท ก. ได้จดทะเบียนโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้จำนองให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งไปแล้ว และธนาคารพาณิชย์ได้จดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นางสาว ศ. ซึ่งนางสาว ศ. ได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงนี้ด้วย หลังจากนั้น ได้มีการรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ออกเป็นแปลงย่อย ๓ แปลง ได้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๙ มีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันมีสภาพเป็นอยู่แท็กซี่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๐ มีชื่อบริษัท ท. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันมีสภาพเป็นอยู่แท็กซี่ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๑ มีชื่อบริษัท ศ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้านจัดสรร ต่อมา นาย ว. ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของถนนและสวนสาธารณะดังกล่าวได้แจ้งแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรว่า ไม่ประสงค์ให้ใช้ถนนและสวนสาธารณะอีกต่อไป นาย น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะประธานกรรมการชุมชนหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว จึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า สวนสาธารณะและทางเข้า-ออกโครงการที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นเป็นสาธารณูปโภค



ในโครงการ แม้จะอยู่นอกแผนผังโครงการก็ตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้คงสภาพเดิมดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น ประกอบกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ใช้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๓๘๓ เป็นทางเข้า-ออกมากกว่า ๒๐ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดี บริษัท ท. และบริษัท ศ. ในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสาธารณูปโภคจัดทำสวนสาธารณะและถนนอันเป็นทางเข้า-ออกของโครงการ ให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งตามมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เดิมโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเป็นของบริษัท ก. ซึ่งดำเนินการบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓ โดยใช้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เป็นทางเข้า-ออก และสวนสาธารณะของโครงการ ต่อมา เมื่อบริษัท อ. ได้รับโอนโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวมาก็ยังคงใช้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เป็นทางเข้า-ออกและสวนสาธารณะของโครงการ แต่ไม่มีการจดทะเบียนภาระจำยอม อย่างไรก็ตาม ได้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ ท่อน้ำประปา เสไฟฟ้า เสโทรศัพท์ ป้ายชื่อหมู่บ้านจัดสรร และสวนสาธารณะในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวในขณะนั้นได้กระทำการใด อันเป็นการขัดขวางหรือสงวนสิทธิมิให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ประกอบกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างบริษัท ก. และบริษัท อ. ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ระบุว่าเป็นสัญญาร่วมซื้อที่ดิน โดยตกลงร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๐๓ เพื่อปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัย และในแผนที่แนบท้ายสัญญานับนี้ได้แสดงแผนผังที่ดินจัดสรรแปลงย่อย พร้อมทั้งที่ดินที่มีลักษณะเป็นทางเข้า-ออกสู่ถนนสาธารณะ และแสดงรูปสวนสาธารณะติดทางเข้า-ออกของโครงการไว้ด้วย อีกทั้ง สภาพที่ตั้งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เป็นที่ดินที่เชื่อมต่อกับถนนภายในโครงการ แม้บริษัท อ. จะยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (รายเก่า) ต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖๔ โดยไม่ได้แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินสาธารณูปโภคของโครงการ กรณีก็ต้องถือว่ามี การแสดงออกโดยปริยายว่า บริษัท อ. จัดให้มีสาธารณูปโภค มีทางเข้า-ออกสู่ทางสาธารณะ และสวนสาธารณะติดข้างทางเข้า-ออกของโครงการ โดยใช้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ เป็นที่ดินสาธารณูปโภคที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๘๓ ย่อมตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖๔ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แล้ว มีผลผูกพันตามกฎหมายให้ผู้จัดสรรที่ดินและผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสืบทอดทรัพย์ซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ



ให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลต่อไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ ภายหลังจากที่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ ตกเป็นภาระจ่ายอมลเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ถึงแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ทำให้ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสาธารณูปโภคประเภทสวนสาธารณะที่ตกเป็นภาระจ่ายอมลเพื่อประโยชน์แก่โครงการจัดสรรที่ดินระงับสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับภาระตามกฎหมายในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพตลอดไปและจะกระทำการใด ๆ ให้ประโยชน์แห่งสาธารณูปโภคซึ่งตกอยู่ภายใต้ภาระจ่ายอมลต่อไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๐๙ ซึ่งแบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๙๓ เป็นอยู่แต่ก็ถือเป็นการกระทำให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลต่อไปหรือเสื่อมความสะดวกแก่ที่ดินจัดสรรผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๕๒^๖ ประกอบมาตรา ๗๐^๗ แห่งพระราชบัญญัติ

^{๖-๗} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา ๗๐ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม

การบำรุงรักษาบริการสาธารณะ ให้นำมาตรา ๕๓ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม

การพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรร มีกำหนดสามสิบวัน และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคทราบตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค คัดค้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับ



การจัดสรรที่ดินฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ระเบียบการกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดั้งเดิมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๘/๒๕๕๘)

การที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินที่ตนได้รับอนุญาตได้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจะต้องแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือตามกฎหมายอื่นเสียก่อน เมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจึงจะโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรับไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา หากไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคได้ แต่ผู้จัดสรรที่ดินยังคงไม่ประสงค์จะทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอีกต่อไปหรือประสงค์จะจดทะเบียนโอนให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ ผู้จัดสรรที่ดินต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน จึงจะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามที่ได้รับอนุมัติ หรือถ้าไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินชอบที่จะจดทะเบียนโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่ผู้จัดสรรที่ดินนำที่ดินที่กำหนดให้เป็นแปลงสาธารณูปโภคประเภทบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการไปก่อสร้างถนนในโครงการ แล้วนำไปจดทะเบียนโอนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้พ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค โดยมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภคจริง ให้นำความในมาตรา ๔๓ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม หากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ให้ยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคไม่คัดค้านหรือไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตามวรรคหก ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และให้มีอำนาจจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการหมู่บ้าน ค. ซึ่งแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับอนุญาตนั้นระบุให้มีการจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะในโครงการด้วยการกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เป็นสาธารณูปโภคประเภทบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการ ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินและก่อสร้างอาคารชุดชื่อโครงการ ช. ซึ่งมีที่ตั้งโครงการอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโครงการหมู่บ้าน ค. มีคลองหนองบอนคั่นกลางระหว่างโครงการทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เชื่อมกับสะพานข้ามคลองหนองบอน เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกระหว่างสองโครงการและใช้เป็นทางลัดออกสู่ถนนศรีนครินทร์มานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนกระทั่งมีการร้องเรียนว่า ผู้ฟ้องคดีเบียดบังนำที่ดินสาธารณูปโภคแปลงบ่อบำบัดน้ำเสียไปสร้างเป็นสะพานข้ามคลอง ซึ่งอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดทะเบียนโอนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ เสียก่อน ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดและมีเจตนาหลีกเลี่ยงหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค การจดทะเบียนดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายและตกเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร้องอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิกถอนรายการจดทะเบียนประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ที่จดทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้การจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นที่สาธารณประโยชน์มีผลสมบูรณ์

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินได้นั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม



ลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กล่าวคือ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเสียก่อน และเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคให้กับนิติบุคคลดังกล่าวรับไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ผู้จัดสรรที่ดินจึงจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หากผู้จัดสรรที่ดินแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว แต่ไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลดังกล่าวขึ้นเพื่อรับโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคได้และผู้จัดสรรที่ดินยังคงไม่ประสงค์จะทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคอีกต่อไป หรือประสงค์จะจดทะเบียนโอนให้เป็นสาธารณประโยชน์ ผู้จัดสรรที่ดินต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจึงจะดำเนินการประการใดประการหนึ่งตามที่ได้รับอนุมัติ หรือถ้าไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ผู้จัดสรรที่ดินก็ชอบที่จะจดทะเบียนโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้ และเมื่อได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ผู้จัดสรรที่ดินจึงจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการหมู่บ้าน ค. และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารชุดโครงการ ข. โดยผู้ฟ้องคดีระบุให้แปลงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เป็นแปลงสาธารณูปโภคประเภทบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการหมู่บ้าน ค. รวมทั้งได้ก่อสร้างถนนบนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกของโครงการทั้งสองและเป็นทางลัดออกสู่ถนนศรีนครินทร์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๗๖๔๗ ไปขอจดทะเบียนโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน และได้รับการจดทะเบียนตามคำขอไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีนำที่ดินที่เป็นสาธารณูปโภคประเภทบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการจัดสรรที่ดิน ไปดำเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบ

^๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษา ภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

(๒) ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

(๓) ผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์

การดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนด ทั้งนี้ โดยต้องกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบจำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคส่วนหนึ่งด้วย

มาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๓^๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวตามลำดับเสียก่อน การจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้เป็นที่ยึดถือประโยชน์เมื่อวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของเจ้าพนักงานที่ดินตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ร่องอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินของร่องอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ยอมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๖๕/๒๕๕๘)

การที่ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและโอนที่ดินแปลงสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้ ผู้จัดสรรที่ดินจำต้องดำเนินการให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ เสียก่อน เมื่อยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว ย่อมไม่สามารถจดทะเบียนโอนที่ดิน

^๙ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลบล้างหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังคงอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๑๐} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๖๑ เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้



แปลงสาธารณูปโภคให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ ทั้งนี้ แม้จะมีการกล่าวอ้างว่า ผู้จัดสรรที่ดินซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้เลิกกิจการไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถบำรุงรักษาที่ดิน สาธารณูปโภคก็ตาม ซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีการชำระบัญชีตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์กำหนด กรณีก็ต้องถือว่าบริษัทยังคงอยู่เท่าเวลาที่เป็นในการชำระบัญชี ตามมาตรา ๑๖๔๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีหน้าที่ที่จะต้อง บำรุงรักษาสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสิบเก้าเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากบริษัท ม. ซึ่งได้รับใบอนุญาต ให้ทำการจัดสรรที่ดิน บริษัท ม. ได้จัดทำสาธารณูปโภคภายในที่ดินจัดสรรแต่ไม่ได้มี การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำให้ถนนภายในโครงการชำรุดทรุดโทรมและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ในเวลากลางคืน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงติดต่อเทศบาลตำบลช้างเผือกเพื่อจะมอบที่ดินส่วนที่เป็นถนน ภายในโครงการจัดสรรให้เป็นทางสาธารณประโยชน์อยู่ในความดูแลบำรุงรักษาของเทศบาล ตำบลช้างเผือก ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่ให้มอบเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งกรรมการของบริษัท ม. ได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลช้างเผือกเป็นผู้ทำการมอบที่ดินแปลงสาธารณูปโภคเป็นทางสาธารณประโยชน์ ต่อไป หลังจากนั้น เทศบาลตำบลช้างเผือกได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อเสนอให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา อนุมัติให้มอบที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามความประสงค์ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า สาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินตกอยู่ในภาระจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร โดยผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพ ดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นต่อไป หากผู้จัดสรรที่ดินประสงค์จะพ้นจากหน้าที่ดังกล่าวจะต้องดำเนินการ ตามนัยมาตรา ๔๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ กล่าวคือ ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องแจ้ง ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอน สาธารณูปโภคไปดูแลรักษา เมื่อยังไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ย่อมไม่สามารถ ดำเนินการโอนที่ดินแปลงพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ในขณะนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วย และอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัย ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสิบเก้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน ส่วนที่เป็นถนนภายในโครงการให้เป็นทางสาธารณประโยชน์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗๐ วรรคสาม กำหนดให้การพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การที่บริษัท ม. ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ต้องการพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ภายหลังจากที่ประกาศของคณะปฏิวัตินี้ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว จะต้องมีการดำเนินการ อย่างใดอย่างหนึ่งตามลำดับตามที่ปรากฏในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๓) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ โดยขั้นตอนแรกผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดทำบัญชีทรัพย์สิน ที่เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการ ที่ได้รับอนุญาตพร้อมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพร้อมบัญชีทรัพย์สินข้างต้น เพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าว รวมไปถึงดำเนินการอื่น ๆ โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและ รับโอนทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินตามที่มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๕^{๑๑} และข้อ ๖^{๑๒} ของระเบียบ

^{๑๑-๑๒} ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๕ ผู้จัดสรรที่ดินใดมีความประสงค์จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบการบำรุงรักษา สาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) และมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) จัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง และโครงการที่ได้รับอนุญาตพร้อมรายละเอียดหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งระบุจำนวนเงิน ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษา สาธารณูปโภคในกรณีที่แผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินของโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตได้จัดให้มีบริการสาธารณะ ให้ผู้จัดสรรที่ดินแสดงบัญชีทรัพย์สินที่เป็นบริการสาธารณะทั้งหมดและที่ประสงค์จะโอนไว้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแบบบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

(๒) แจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพร้อมบัญชีทรัพย์สินตาม (๑) เพื่อดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแล บำรุงรักษา

(๓) การแจ้งตาม (๒) ให้ผู้จัดสรรที่ดินทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลำเนาของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามวันพร้อมทั้งปิดประกาศสำเนาหนังสือแจ้งผู้ซื้อที่ดิน จัดสรรและบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะตาม (๑) ไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรรไว้ ตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุใน (๔) โดยการปิดประกาศดังกล่าวต้องมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนลงลายมือชื่อ



คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ กำหนดแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่อาจจัดตั้งนิติบุคคลได้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน ก็เป็นกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องดำเนินการยื่นคำขออนุมัติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ประกอบกับข้อ ๑๓^{๑๓} และข้อ ๑๔^{๑๔} ของระเบียบข้างต้น

เป็นพยาน ทั้งนี้ ให้อธิบายว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินในวันที่ผู้จัดสรรที่ดินได้ดำเนินการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ประกาศในหนังสือพิมพ์และปิดประกาศครบถ้วนแล้ว

(๔) กำหนดระยะเวลาให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และรับโอนทรัพย์สินตามบัญชีใน (๑) ให้แล้วเสร็จแต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินตามข้อ ๕ แล้ว ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดประชุมเพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพร้อมด้วยข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

มติที่ประชุมให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยที่จัดจำหน่ายตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตลงคะแนนเสียงให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

^{๑๓-๑๔} ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑๓ เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๕ (๔) แล้ว หากผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นได้ และผู้จัดสรรที่ดินยังประสงค์จะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้จัดสรรที่ดินยื่นคำขออนุมัติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ เพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

(๒) จำนวนเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินต้องรับผิดชอบในการดำเนินการ ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

(๓) อัตราค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคที่จัดเก็บเป็นรายเดือน

(๔) อื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๔ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ได้รับคำขอตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้ผู้จัดสรรที่ดินแจ้งผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทุกรายทราบพร้อมรายละเอียดตามข้อ ๑๓ โดยทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังภูมิลำเนาของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร และประกาศในหนังสือพิมพ์ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นไม่น้อยกว่าสามวัน พร้อมกันนั้น ให้เจ้าพนักงานที่ดินปิดประกาศสำเนาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาท้องที่หนึ่งชุด และบริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรรอย่างน้อยสามแห่งแห่งละหนึ่งชุดมีกำหนดสามสิบวัน กรณีประกาศ ณ บริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรรต้องมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนลงลายมือชื่อเป็นพยาน

เมื่อผู้จัดสรรที่ดินแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรทราบครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรายสุดท้ายได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดินและประกาศหนังสือพิมพ์ครบแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานส่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาทราบเพื่อดำเนินการ

จากนั้น ผู้จัดสรรที่ดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคให้เป็นสาธารณประโยชน์ได้ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัท ม. ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสืบแก้ว่าจะกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าบริษัท ม. ได้เลิกกิจการแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงว่าบริษัท ม. ได้เลิกกิจการไปแล้วจริง และแม้ว่าจะเลิกกิจการไปแล้วจริง แต่มาตรา ๑๒๔๙^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดให้พึงถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี ดังนั้น หากบริษัท ม. ต้องการฟื้นความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ย่อมจะต้องดำเนินการตามที่มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นและการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคฯ กำหนดไว้ตามลำดับก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และแจ้งให้บริษัท ม. และผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสืบแก้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติและระเบียบดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๒๔/๒๕๕๘)

๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) เป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดรองรับให้มีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินไว้เป็นการเฉพาะ และไม่มีบทบัญญัติใดที่กำหนดให้การจัดสรรที่ดินของ บบส. ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น กรณีจึงถือไม่ได้ว่า บบส. มิได้ตกอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่จะสามารถดำเนินการจัดสรรที่ดินได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น การที่ บบส. ทำการจัดสรรที่ดินโดยไม่ได้อื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ย่อมไม่ถือว่า บบส.

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินปิดประกาศครบกำหนดและได้รับหลักฐานจากผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคสองแล้ว ให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเสนอคำขอและข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติของผู้จัดสรรที่ดินโดยเร็ว

^{๔๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๒๔๙ ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี แม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี



เป็นผู้จัดสรรที่ดินตามความหมายของพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และมีผลทำให้ผู้ซื้อที่ดินในโครงการดังกล่าวมิใช่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามความหมายของพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อ บบส. มิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดสรร กรณีจึงไม่นำหลักเกณฑ์และวิธีการพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขอตระเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ มาใช้บังคับกับโครงการดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

โครงการหมู่บ้านจัดสรร “หมู่บ้าน ศ.” ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๓ เดิมเป็นโครงการของบริษัท น. ที่ได้จัดทำแผนผังแสดงจำนวนที่ดินแปลงย่อยเตรียมการเพื่อยื่นคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน โดยขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมาลงทุนดำเนินโครงการ แต่เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงินทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จได้ ต่อมาบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (ผู้ร้องสอด) ได้รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไขหนี้ด้วยคุณภาพของสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องสอดได้ร่วมลงทุนกับบริษัท ส. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อดำเนินโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่อไป โดยไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน แต่ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังและแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยตามที่บริษัท น. ได้จัดทำแผนผังโครงการไว้จำนวน ๑๕๑ แปลง และได้มีผู้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านในโครงการจำนวน ๑๔๓ หลัง ส่วนใหญ่เข้าอยู่อาศัยแล้ว หลังจากนั้น ที่ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของบ้าน ได้มีมติมอบหมายให้บริษัท พ. เป็นตัวแทนในการยื่นคำขอตระเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร จึงไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานเรื่องการจัดทำสาธารณูปโภค และผู้ใช้สิทธิยื่นคำขอตระเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก็มิใช่บุคคลผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ จึงมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริษัท พ. ไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ซื้อ

ที่ดินในโครงการดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า แม้โครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวจะไม่ได้ขออนุญาตทำการจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน แต่สามารถนำบทบัญญัติเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ มาใช้บังคับกับกรณีนี้ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามคำขอ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ร้องสอดเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดรองรับให้ผู้ร้องสอดมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะหรือการจัดสรรที่ดินของผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องสอดมีได้ตกอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่จะสามารถดำเนินการจัดสรรที่ดินได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๕^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ร่วมลงทุนกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ร้องสอดลงทุนด้วยที่ดิน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและออกเงินลงทุนบริหารจัดการต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินเป็นแปลงย่อยตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป และจำหน่ายที่ดินที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยดังกล่าวอันมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดิน แต่ไม่ได้ยื่นคำขอและได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการตามมาตรา ๒๑^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องสอดและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดสรรที่ดินตามความหมายของคำว่า “ผู้จัดสรรที่ดิน” และมีผลทำให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว มิใช่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อ

^{๑๖-๑๗} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

(๑) การจัดสรรที่ดินของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย

(๒) การจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

